

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5634/2562

ธนาคาร อ.
นาย ท.
นาย ถ. กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (14), มาตรา ตาราง 6

เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าพนักงานที่ต้องปฏิบัติในการที่จะบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเท่านั้น ไม่มีอำนาจเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นคู่ความในคดี ศาลจึงกำหนดให้คู่ความใช้ค่าทนายความให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอมให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงิน 1,573,724.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ MLR บวก 2 ต่อปี ของต้นเงิน 1,413,332.52 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความและชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ MLR บวก 1 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งหกชำระเสร็จแก่โจทก์ หลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอมจำเลยทั้งหกไม่ชำระหนี้ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 24712 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 5 ออกขายทอดตลาด นายทศพร เป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากการขายทอดตลาดในนัดที่ 6 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ในราคา 2,080,000 บาท

จำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 5 ดังกล่าว

โจทก์ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

นายทศพร ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 5

จำเลยที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 แผนกคดีผู้บริโภคนิติพิพาทฯ ยืนให้จำเลยที่ 5 ใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นแทนโจทก์และผู้คัดค้านเป็นเงินคนละ 3,000 บาท และใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเงิน 3,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากนี้ทั้งสองศาลให้เป็นพับ

จำเลยที่ 5 ฎีกา โดยศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ 5 ได้รับอนุญาตให้ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 9 แผนกคดีผู้บริโภคนิติพิพาทฯ ให้จำเลยที่ 5 ชดใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (14) บัญญัติว่า "เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายความว่า เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการศึกษา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน" เจ้าพนักงานบังคับคดี

จึงเป็นเจ้าพนักงานที่ต้องปฏิบัติในการที่จะบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
เท่านั้น ไม่มีอำนาจเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นคู่ความในคดีได้ ส่วนค่า
ทนายความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้กำหนดอัตราค่าทนายความไว้ใน
ในตาราง 6 โดยให้ศาลกำหนดค่าทนายความที่คู่ความจะต้องรับผิดชอบตามจำนวนที่ศาล
เห็นสมควรไม่เกินอัตราขั้นสูง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าคดีละสามพันบาท เมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไม่มีอำนาจเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นคู่ความในคดี จึงกำหนดให้คู่
ความใช้ค่าทนายความให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9
พิพากษาให้จำเลยที่ 5 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีจึง
เป็นการไม่ชอบ ฎีกาของจำเลยที่ 5 ฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 เฉพาะที่ให้จำเลยที่ 5 ใช้ค่า
ทนายความชั้นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมเกียรติ ตั้งสกุล-เมทินี ชโลธร-สันติ วงศ์รัตนานนท์)

ศาลจังหวัดนาทวี - นายศรจิตร์ สอนศรี

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายรังสรรค์ โรจน์ชีวิน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นฎีกา 1058/2555

ต้น

หมายเหตุ